

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/344

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – סיוע משפטי לנפגעי עבירות), התשפ"ג–2022

1. תיקון התוספת בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972¹ (להלן – החוק העיקרי), בתוספת, במקום פרט 11 יבוא:

11. לנפגע עבירת מין לפי סעיפים 345, 346, 347, 347א, 347ב, 348 ו-351 לחוק העונשין, התשל"ז–1977², בכל הנוגע:

(א) לליווי וקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיו לפי כל דין בהליך הפלילי, וכן בהליך מנהלי הנוגע למימוש זכויותיו כאמור; לעניין זה, "הליך פלילי" או "הליך מנהלי" – לרבות הליך בנוגע לריצוי העונש על ידי מי שהורשע בביצוע עבירה כאמור;

(ב) להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירה כאמור.

דבר הסבר

התיקון המוצע נועד להרחיב את מתן הסיוע המשפטי מטעם המדינה לנפגעי עבירות מין הן להליכים נוספים הנובעים מעבירות ללא תלות במבחן הזכאות הכלכלית, הן לשלבים מוקדמים יותר בהליך הפלילי ללא מבחני הזכאות והן להרחיב את הסיוע המוצע לעבירות נוספות על אלה שמוענק בהן סיוע כיום. בבסיס התיקון עומדת ההכרה בפגיעה שחווים נפגעי העבירה בעבירות מין ובחשיבות לסייע להם לעמוד על זכויותיהם בהליכים השונים הנובעים מן הפגיעה.

יישומה של הצעה זו תאפשר המשכיות של פעולתו של הגורם המשפטי המלווה את נפגע העבירה בהליכים פליליים גם בהליכים אזרחיים הנובעים מהעבירה ובכך יצמצם את הצורך של נפגע העבירה להידרש לחשוף שוב את פרטי העבירה ונזקיה בפני גורם חדש, דבר אשר עלול להוות חסם עצמאי בפני נפגעי עבירה בדרך למימוש זכויותיהם.

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

כמו כן, תיקון זה יאפשר לתת מענה לצרכים שונים של נפגעי עבירה אשר כרוכים בקשיים האינהרנטיים לניהול החקירה הפלילית וההליכים הנלווים להליך זה במישור המנהלי והאזרחי ולא מקבלים מענה מספק כיום.

מטבע הדברים, החקירה הפלילית היא המועד הראשון בדרך כלל בו מתקיים מפגש בין נפגע העבירה למערכת האכיפה, ונפגעים רבים מתארים שלב זה כמרתיע, בלתי ידוע וגורם מעורר טראומה, בין היתר נוכח הצורך להתעמת לעומק עם חומרים אישיים קשים וחושפניים, ולפרטם לראשונה בפני אדם זר ולעיתים אף להתעמת מול הפוגע. בשלב החקירה נפגע העבירה זכאי לזכויות שונות המנויות בחוק זכויות נפגעי עבירה, ובהן הזכות לבחור את מין החוקר, הזכות שלא להיחקר על עבר מיני (אלא בתנאים הקבועים בחוק) ועוד. בשלב החקירה, עשוי גם להתקיים מצב בו יתבקש נפגע העבירה לוותר על החיסיון הנתון לו בנוגע לחשיפת חומרים אישיים כגון חומרים מטיפול נפשי שקיבל.

נושא מרכזי ומורכב זה עלה בדוח ועדת ברלינר, ונכללו בו המלצות מפורשות לעניין אופן התנהלות הרשויות בנושא זה, נוכח הפגיעה הדרמטית הכרוכה בכך בפרטיותו של הנפגע. חשיפת חומרים חסויים או פרטיים בהליך הפלילי עשויה להיות הכרחית לעתים, לצורך הגנתו של הנאשם או קיומו של הליך הוגן. לצד זאת, היא עלולה לפגוע פגיעה קשה בפרטיותו של הנפגע, הן בחשיפת סודות כמוסים בפני בני משפחתו וסביבתו הקרובה, והן בהרחבת הפגיעה והחשיפה בפני הנאשם.

מתן ליווי וסיוע משפטיים ללא מבחן כלכלי כבר בהליך החקירה יאפשרו לנפגע העבירה שירצה בכך, להבין את ההשלכות השונות של חשיפת חומרים אישיים ולקבל החלטה מושכלת בעניין, כמו גם לטעון באופן מושכל את עמדתו, ככל שיגיע הדבר להליך הסרת חסיון בפני בית המשפט. סיוע משפטי בשלב החקירה, יכלול גם ליווי של הנפגע בנוגע לערר על החלטת התביעה שלא להגיש כתב האישום. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/2612/24).

הצעת החוק זהה לפ/2612/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)